

ДОГОВОР № 291225-2

на разработку корпоративной цифровой платформы

г. Алматы «20» февраля 2026г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Акса́й» (БИН 970340000625), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Сарсеновой Зарины Канатбековны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004), именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Директора Полякова Саввы Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»**, заключили настоящий Договор (далее — **«Договор»**) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Платформа (Веб-ресурс) — высоконагруженный корпоративный интернет-ресурс Заказчика («Корпоративный сайт»), представляющий собой сложный программный комплекс на базе фреймворка Next.js, включающий в себя пользовательские интерфейсы, серверную логику и базу данных.

1.2. Масштабируемая архитектура (Scalable Architecture) — способ организации программного кода, при котором бизнес-логика и визуальные компоненты проектируются изолированно, что обеспечивает возможность их повторного использования (до 70-80% кодовой базы) при будущей разработке нативных мобильных приложений (iOS/Android) без необходимости повторного написания ядра системы.

1.3. PWA (Progressive Web App) — технология веб-разработки, позволяющая Платформе визуально и функционально имитировать работу мобильного приложения в браузере (работа в офлайн-режиме, установка иконки на домашний экран смартфона, высокая производительность), обеспечивая пользователям опыт взаимодействия (UX), аналогичный нативному приложению.

1.4. Дизайн-система (Design System) — совокупность стандартов, документации и библиотеки визуальных компонентов (UI Kit), разработанная Исполнителем. Является фундаментальным активом Заказчика, обеспечивающим единство визуального стиля бренда во всех текущих и будущих цифровых продуктах.

1.5. SSR (Server-Side Rendering) — технология рендеринга страниц на стороне сервера, обеспечивающая мгновенную скорость первичной загрузки Платформы и ее приоритетное индексирование поисковыми системами (Google, Yandex).



1.6. Техническое задание (ТЗ) — документ (Приложение №1), содержащий структуру, описание функциональных блоков, требования к производительности и дизайн-макеты Платформы.

1.7. CMS (Панель администрирования) — защищенная часть Платформы, предназначенная для управления контентом (текстами, изображениями, товарными позициями) сотрудниками Заказчика без необходимости внесения изменений в программный код.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Общие обязательства

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по проектированию, дизайну, программной разработке и запуску Корпоративной цифровой платформы (далее — «Платформа» или «Сайт»), согласно Техническому заданию (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Технологическая ценность и Архитектура (Обоснование стоимости)

Разработка Платформы ведется на премиальном технологическом стеке React / Next.js с применением архитектурного подхода PWA (Progressive Web App). Стратегическое преимущество: Заказчик получает не просто информационный сайт, а масштабируемую программную экосистему. Архитектура кода и бизнес-логика проектируются Исполнителем таким образом, что до 70% программных компонентов (ядро, API, библиотека интерфейсов) могут быть в дальнейшем переиспользованы при создании нативного мобильного приложения (iOS/Android).

2.3. Цели создания

Платформы Работы выполняются для достижения следующих бизнес-показателей:

- Премиальное позиционирование: Создание уникального визуального языка (Digital ID), соответствующего статусу лидера рынка и укрепляющего доверие B2B и B2C партнеров.
- Производительность (Speed Index): Обеспечение мгновенной загрузки страниц (менее 3-5 секунд) за счет технологии серверного рендеринга (SSR), что критически важно для удержания мобильной аудитории.
- Омниканальность: Предоставление пользователям опыта использования, идентичного мобильному приложению (плавные анимации, управление жестами, работа при нестабильном интернете), непосредственно в браузере.

2.4. Состав выполняемых работ

В рамках Договора Исполнитель выполняет следующие этапы (детализированы в Техническом задании):

2.4.1. Аналитика и Дизайн-система (UI/UX):

- Разработка карты путей пользователя (CJM) для оптимизации конверсии.

- Создание Дизайн-системы (Design System): набора стандартизированных графических элементов, шрифтовых пар и правил анимации, которые станут основой для всех будущих цифровых продуктов Заказчика.
- Прорисовка дизайн-макетов высокой детализации (High-fidelity) для десктопных и мобильных устройств.

2.4.2. Программная разработка Ядра (Core Development):

- Написание программного кода на фреймворке.
- Реализация архитектуры PWA: настройка Service Workers для кеширования данных и работы в офлайн-режиме.
- Верстка адаптивных интерфейсов по принципу Mobile-First.

2.4.3. Бэкенд и Инфраструктура:

- Проектирование защищенного API для обмена данными.
- Внедрение Headless CMS (Панели управления) для гибкого управления контентом, товарами и новостями.
- Подготовка базы данных к будущей двусторонней интеграции с учетными системами (1C / ERP) и модулем «AI Sales Director».

2.4.4. SEO и Запуск:

- Базовая техническая SEO-оптимизация (генерация Sitemap, robots.txt, метатегов, микроразметка Schema.org) для обеспечения высокой видимости в поисковых системах Google и Яндекс.
- Развертывание Платформы на продуктивном сервере.

2.5. Результат работ

Результатом работ является полностью работоспособная Платформа, размещенная в сети Интернет на домене Заказчика, переданные исключительные права на Дизайн-систему и Исходный код, а также доступы к Панели администрирования.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Договора

3.1.1. Общая стоимость настоящего Договора определяется на основании утвержденной Сметы (Приложение №2) и составляет **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС.**

3.1.2. Стоимость является твердой (Fixed Price) и включает в себя все издержки Исполнителя, а также вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Платформу.

3.2. Порядок расчетов (70% Предоплата)

3.2.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в порядке **предварительной оплаты в размере 70% (Семьдесят процентов)** от общей стоимости Договора.

3.2.2. Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в пп. 3.2.1, на расчетный счет Исполнителя в течение **7 (семи) банковских дней** с даты подписания настоящего Договора.

3.2.3. Оставшаяся часть стоимости Работ по настоящему Договору, составляющая **30% (Тридцать процентов)** от Общей стоимости Договора, подлежит оплате в течение **7 (семи) банковских дней** с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату.

3.3. Условия начала работ

3.3.1. Обязательства Исполнителя по выполнению работ и сроки, установленные в Календарном плане, вступают в силу только с момента поступления **70% предоплаты** на расчетный счет Исполнителя.

3.3.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель не приступает к выполнению работ, а сроки сдачи проекта автоматически сдвигаются соразмерно времени задержки платежа.

3.4. Порядок оформления документов

3.4.1. Основанием для оплаты является **Счет на оплату**, выставленный Исполнителем и подписанный Сторонами Договор.

3.4.2. По завершении работ Стороны подписывают Акт выполненных работ.

3.4.3. Исполнитель обязан выписать Электронный счет-фактуру (ЭСФ) в информационной системе ИС ЭСФ по факту выполнения работ (подписания Акта выполненных работ) в соответствии с налоговым законодательством РК.

3.5. Валюта расчетов

3.5.1. Все расчеты по Договору производятся в тенге. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя

4.1.1. Качество кода: Выполнить разработку Платформы на технологическом стеке React / Next.js, соблюдая стандарты чистоты кода (Clean Code) и модульной архитектуры, что обеспечит возможность будущего масштабирования.

4.1.2. Производительность (Performance): Обеспечить оптимизацию Платформы таким образом, чтобы показатели скорости загрузки («Performance» и «SEO») в инструменте Google PageSpeed Insights для мобильных устройств находились в «зеленой» или высокой зоне при условии использования качественного хостинга.

4.1.3. Адаптивность (Mobile First): Обеспечить корректное отображение и полную функциональность Платформы на всех современных типах устройств: смартфонах

(iOS/Android), планшетах и десктопных компьютерах (Windows/macOS) в браузерах Chrome, Safari, Yandex, Firefox, Edge (последних стабильных версий).

4.1.4. Дизайн-система: Разработать и передать Заказчику полную Дизайн-систему, включая шрифтовые пары, цветовую палитру, состояния кнопок и полей ввода, иконки и правила их использования.

4.1.5. Развертывание (Deploy): Осуществить перенос и настройку Платформы на сервере (хостинге) Заказчика, подключить доменное имя и настроить SSL-сертификат безопасности.

4.1.6. Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется привлекать квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие квалификацию, знания и опыт в соответствующей сфере деятельности.

4.1.7. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ по Договору.

4.1.8. Своевременно и за свой счет устранять технические и программные ошибки, возникшие в процессе работы Платформы в формате технического сопровождения.

4.1.9. Консультировать Заказчика по вопросам использования Платформы.

4.1.10. Предоставлять Заказчику информационную и техническую поддержку по использованию Платформы на протяжении срока действия настоящего Договора.

4.1.11. по завершении оказания услуг предоставить Заказчику:

- 1) Акт выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде;
- 2) Электронный счет-фактуру, согласно требованиям и в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2. Права Исполнителя

4.2.1. Выбор инструментов: Самостоятельно определять набор вспомогательных библиотек (Open Source) и плагинов в рамках утвержденного стека, необходимых для реализации функционала.

4.2.2. Приостановка работ: Приостановить работы или соразмерно перенести сроки сдачи, если Заказчик задерживает согласование дизайн-макетов или предоставление контента (текстов, фото) более чем на 3 (три) рабочих дня.

4.2.3. Авторство: Размещать в «подвале» (footer) сайта неактивную (текстовую) или активную ссылку «Разработано с Benevsky» (по согласованию с Заказчиком).

4.2.4. Портфолио: Использовать скриншоты интерфейсов и ссылку на Платформу в своих презентационных материалах и для участия в digital-рейтингах (по согласованию с Заказчиком).

4.3. Обязанности Заказчика

4.3.1. Контент: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса предоставить Исполнителю все необходимые информационные материалы для наполнения Платформы: брендбук, логотипы в векторе, тексты, переводы (если сайт мультиязычный), фотографии продукции высокого качества.

4.3.2. Инфраструктура: Своевременно приобрести (или предоставить доступы) к доменному имени и услугам хостинга/сервера, соответствующим техническим требованиям Исполнителя (поддержка Node.js).

4.3.3. Обратная связь: Назначить ответственное лицо для оперативного согласования этапов Дизайна и Верстки. Если Заказчик не предоставляет мотивированные замечания в течение 3 (трех) рабочих дней после демонстрации этапа, этап считается утвержденным.

4.3.4. Оплата: Произвести полную оплату работ по факту их завершения в сроки, установленные разделом 3 Договора.

4.4. Права Заказчика

4.4.1. Контроль: В любое время проверять ход выполнения работ, получая доступ к промежуточным результатам на тестовом сервере Исполнителя (Staging Server).

4.4.2. Независимый аудит: Привлекать сторонних технических экспертов для проверки качества программного кода и архитектуры на предмет соответствия стандартам масштабируемости, при условии сохранения ими конфиденциальности.

4.5. Границы ответственности (Интеграции и Контент)

4.5.1. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой Заказчиком на Платформе, а также за нарушение Заказчиком авторских прав третьих лиц на используемые изображения или тексты.

4.5.2. Если Платформа предполагает интеграцию со сторонними сервисами (API карт, CRM-системы, платежные шлюзы, SMS-провайдеры), Исполнитель гарантирует корректность кода интеграции, но не несет ответственности за сбои, произошедшие на стороне этих сервисов.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

5.1. Демонстрация результата (Staging)

5.1.1. По завершении этапов разработки Исполнитель размещает Платформу на своем тестовом сервере (Staging Server) и направляет Заказчику ссылку для ознакомления.

5.1.2. Доступ к Платформе может быть ограничен паролем (Basic Auth) для предотвращения индексации поисковыми системами незавершенной версии.

5.2. Процедура тестирования

5.2.1. Заказчик обязан приступить к приемке работ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления о готовности.

5.2.2. Срок приемки и тестирования составляет **5 (пять) рабочих дней**.

5.2.3. В ходе приемки Заказчик проверяет:

- Соответствие дизайна утвержденным макетам (Pixel Perfect с учетом допустимых погрешностей верстки).
- Корректность работы интерактивных элементов (формы, кнопки, анимация).
- Адаптивность верстки на мобильных устройствах.
- Скорость загрузки страниц.

5.3. Классификация замечаний

При обнаружении недостатков Стороны разделяют их на две категории:

5.3.1. Блокирующие недостатки (Critical): Ошибки, делающие использование Платформы невозможным или существенно нарушающие бизнес-логику (не работает форма заявки, «поехала» верстка, сайт не открывается на смартфоне). Исполнитель обязан устранить такие ошибки **до подписания Акта**. Срок устранения — не более 3 рабочих дней.

5.3.2. Несущественные недостатки (Minor): Грамматические ошибки в текстах, незначительные отклонения от макета (отступы, оттенки), которые не влияют на общую работоспособность. Такие замечания не являются основанием для отказа в приемке. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки с приложением «**Листа доработок**» (Bug List), и Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 рабочих дней после подписания Акта (в рамках гарантийной поддержки).

5.4. Мотивированный отказ

5.4.1. В случае выявления Блокирующих недостатков Заказчик направляет Исполнителю письменный Мотивированный отказ от приемки с перечнем конкретных несоответствий Техническому заданию.

5.4.2. Замечания формата «не нравится», «хотелось бы по-другому», не основанные на ТЗ и утвержденном Дизайне, не являются основанием для отказа в приемке и рассматриваются как Дополнительные работы (оплачиваются отдельно).

5.5. Автоматическая приемка

5.5.1. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности Заказчик не направит подписанный Акт или Мотивированный отказ, работы считаются принятыми в полном объеме, а Акт — подписанным в одностороннем порядке.

5.6. Финальный релиз (Deploy)

5.6.1. Перенос Платформы на основной домен Заказчика, и настройка «боевого» сервера (Production) производится Исполнителем **только после подписания итогового Акта выполненных работ**.

5.6.2. В момент релиза Исполнитель передает Заказчику полные права администратора (Super Admin) к CMS и удаляет временную версию с тестового сервера.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Момент перехода прав

6.1.1. Исключительные имущественные права на Результаты работ, созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также риск случайной гибели или повреждения Результаты работ переходят к Заказчику в полном объеме с момента подписания Сторонами итогового Акта выполненных работ.

6.1.2. Исполнитель обязуется гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных имущественных прав на переданные на основании Договора Результаты работ.

6.1.3. Исполнитель гарантирует, что Результаты работ не нарушают права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику претензий, требований, исков либо привлечения Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии либо вступить в дело на стороне Заказчика, возместить Заказчику все документально подтвержденные убытки, включая суммы, взысканные по решению суда, штрафы, компенсации, а также разумные судебные расходы.

6.2. Объекты передачи прав (Alienated IP)

К объектам, исключительные права на которые полностью отчуждаются (передаются) Заказчику, относятся:

- **Дизайн-система (Design System):** Исходные файлы в формате Figma, включая библиотеку компонентов (UI Kit), правила использования шрифтов, цветовую палитру и анимационные пресеты. Заказчик получает право использовать Дизайн-систему для создания любых других цифровых продуктов (мобильных приложений, презентаций) без ограничений.
- **Программный код (Source Code):** Исходный код Платформы (Frontend на Next.js и Backend), включая структуру базы данных, API-интерфейсы и конфигурационные файлы.
- **Контент:** Все информационное наполнение Платформы (тексты, изображения, мета-данные), загруженное в базу данных на момент сдачи работ.

6.3. Фоновая интеллектуальная собственность (Background IP)

6.3.1. Заказчик уведомлен, что при разработке Платформы Исполнитель может использовать собственные программные модули, библиотеки, методы верстки и архитектурные паттерны («Технологическое ядро»), созданные им до начала работ по Договору.

6.3.2. Исключительные права на «Технологическое ядро» сохраняются за Исполнителем.

6.3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику **бессрочную, безвозмездную, всемирную, безотзывную лицензию** на использование таких компонентов в составе Платформы.

6.3.4. Лицензия включает право Заказчика модифицировать код, дорабатывать его силами третьих лиц и создавать на его основе производные произведения (в том числе Мобильные приложения), не спрашивая согласия Исполнителя и не выплачивая роялти.

6.4. Компоненты Open Source

6.4.1. Стороны признают, что Платформа базируется на технологиях с открытым исходным кодом (React, Next.js, Node.js и др.).

6.4.2. Исполнитель гарантирует, что использование данных библиотек осуществляется в строгом соответствии с их лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD) и не накладывает на Заказчика ограничений по коммерческому использованию Платформы.

6.5. Ответственность за контент (IP Liability)

6.5.1. Все исключительные права на информационные материалы (фотографии продукции, тексты описаний, видео, товарные знаки и логотипы), предоставляемые Заказчиком для размещения на Платформе, принадлежат Заказчику.

6.5.2. Заказчик гарантирует юридическую чистоту предоставляемого контента. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением авторских прав на материалы, размещенные на Платформе по заданию Заказчика, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.

6.6. Маркетинговые права (Портфолио)

6.6.1. Исполнитель имеет право публично упоминать о факте разработки Платформы для Заказчика (по согласованию с Заказчиком).

6.6.2. Исполнитель вправе размещать логотип Заказчика, скриншоты интерфейсов и ссылку на работающую Платформу в своем портфолио, на сайте компании и в презентациях для участия в профессиональных конкурсах веб-разработки (Awwwards, Рейтинг Рунета и др.), исключительно с предварительного согласия Заказчика.

6.6.3. Исполнитель имеет право разместить в нижней части («футере») Платформы текстовую или графическую ссылку (кредит) вида: *«Разработка платформы — Benevsky»* (по согласованию с Заказчиком).

7. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

7.1. Связь с AI-системой

Стороны учитывают, что разрабатываемый Сайт является частью общей экосистемы. Исполнитель гарантирует техническую возможность интеграции данного продукта с системой «AI Sales Director» (разрабатываемой по отдельному Договору).

7.2. Дорожная карта развития (Roadmap)

Стороны выражают взаимное намерение продолжить сотрудничество после успешной сдачи работ по настоящему Договору в целях реализации следующих этапов (в соответствии с утвержденной стратегией):

- 7.2.1. **Этап «Внешний цифровой контур» (Q1 2026):** Разработка и внедрение **Корпоративного сайта и Мобильного приложения (B2B/B2C)** на едином технологическом стеке (Next.js / React Native).

Цель: Создание единой витрины для партнеров и интеграция с модулем «AI Sales Director» для бесшовной обработки заказов.

- 7.2.2. **Этап «Индустрия 4.0» (Январь - Февраль 2026):** Проведение технического аудита производственных мощностей Заказчика силами инженеров Исполнителя.

Цель: Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) для внедрения роботизированных линий упаковки, манипуляторов и систем компьютерного зрения (Computer Vision) для контроля качества продукции.

- 7.2.3. **Этап «Внутренняя эффективность» (Q2 2026):** Внедрение специализированной HR-экосистемы «ChefUP», правообладателем которой является Исполнитель (или его аффилированные лица).

Цель: Автоматизация процессов найма, онбординга, обучения и мотивации линейного персонала, а также создание Цифровой Базы Знаний предприятия.

7.3. Порядок реализации будущих этапов

- 7.3.1. Указанные в п. 7.2 работы не входят в Стоимость настоящего Договора.
- 7.3.2. Для реализации каждого последующего этапа Стороны обязуются заключать отдельные Договоры или Дополнительные соглашения к настоящему Договору, в которых будут зафиксированы конкретные технические задания, сроки и бюджеты.

7.4. Приоритетное право (Right of First Refusal)

Учитывая, что Исполнитель является разработчиком ядра Системы и обладает уникальными компетенциями в её архитектуре, Заказчик предоставляет Исполнителю приоритетное право на предоставление коммерческих предложений по развитию и технической поддержке Системы. Заказчик вправе информировать Исполнителя о планах по модернизации Системы до объявления открытых тендеров.

8. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Гарантийный срок

8.1.1. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу Сайта и его соответствие Техническому заданию в течение **12 (двенадцати) месяцев** (Гарантийный срок) с даты подписания итогового Акта выполненных работ.

8.1.2. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязуется **бесплатно** устранять выявленные Ошибки программного кода (баги), дефекты верстки и сбои в работе бизнес-логики.

8.1.3. Срок реакции на критические инциденты (недоступность Сайта) в период гарантии — не более **48 часов** в рабочие дни.

8.2. Область действия гарантии (Supported Environment)

Гарантия распространяется на корректное отображение Сайта (кроссбраузерность) в последних стабильных версиях браузеров.

8.3. Исключения из гарантии (Non-Warranty Cases)

Исполнитель не несет гарантийных обязательств, и работы по устранению сбоев оплачиваются Заказчиком дополнительно, в следующих случаях:

- **8.3.1. Вмешательство в CMS:** Если нарушение верстки или логики Сайта произошло вследствие некорректных действий сотрудников Заказчика в Административной панели (загрузка изображений сверхбольшого размера, вставка сторонних скриптов, удаление системных файлов).
- **8.3.2. Сторонние API:** Если сбой вызван прекращением работы или изменением API сторонних сервисов, интегрированных в Систему (например, Google Maps, платежные шлюзы, SMS-шлюзы, API 1С Заказчика).

8.4. Ответственность за нарушение сроков

8.4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков сдачи этапов работ, зафиксированных в Календарном плане, Заказчик вправе взыскать пеню в размере **0,1%** от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

8.4.2. За не выставление и несвоевременное выставление в срок ЭСФ согласно пп.4.1.11. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере **5%** от суммы НДС по соответствующей операции. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику документально подтвержденные убытки, включая суммы непринятого к зачету НДС и налоговые санкции.

8.4.3. За не предоставление либо несвоевременное предоставление Акта оказанных услуг, согласно пп.4.1.11. настоящего Исполнитель уплачивает пеню в размере **0,5%** от стоимости соответствующих услуг за каждый день просрочки, но не более **10%** от их стоимости.

8.4.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в полном объеме причиненных убытков Заказчику.

8.4.5. В случае задержки оплаты Заказчиком, за исключением предварительной оплаты, Исполнитель вправе взыскать пеню в размере **0,1%** от суммы долга за каждый день просрочки.

8.4.5. Общий размер штрафных санкций по Договору ограничен **10%** от Общей стоимости Договора..

8.5. Ограничение ответственности (Limitation of Liability)

8.5.1. **Упущенная выгода:** Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки Заказчика, упущенную выгоду, потерю данных или ущерб деловой репутации,

возникшие в результате использования или невозможности использования Сайта (в том числе в период простоя серверов).

8.5.2. Предел ответственности: Совокупная ответственность Исполнителя по любым искам, связанным с Договором, ограничивается трехкратным размером общей стоимости Договора. Ограничения ответственности не применяется в случаях разглашения конфиденциальной информации, нарушения прав интеллектуальной собственности, третьих лиц, нарушения гарантийных обязательств.

8.6. Ответственность за контент

Заказчик несет полную юридическую ответственность за содержание информации (тексты, фото, видео), размещаемой им на Сайте.

8.7. Конфиденциальность

8.7.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам информацию, документацию и иной информации, предоставленных Сторонами по Договору полученную при исполнении настоящего Договора, включая его содержание, как в течение действия Договора, так и по истечении 5 (пяти) лет с момента его окончания.

8.7.2. Передача государственным и иным уполномоченным органам информации, полученной Сторонами при исполнении настоящего Договора, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

8.7.3. Заказчик вправе распоряжаться Результатами выполненных Исполнителем работ по своему усмотрению.

8.8. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, войны, глобальные сбои сети Интернет, санкционные ограничения, блокировка доступа к сервисам на территории страны Заказчика).

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПЕРЕПИСКИ

9.1. Признание электронной переписки

Стороны признают юридическую силу за документами (Технические задания, отчеты, промежуточные акты, реестры замечаний), а также за любыми согласованиями и уведомлениями, направленными по электронной почте и в мессенджерах (Telegram, WhatsApp).

9.2. Условия признания

Переписка и документы имеют юридическую силу, равную силе документов на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью, только при соблюдении следующих условий:

- 10.2.1. Отправка произведена с **Авторизованных адресов электронной почты** или **Авторизованных номеров телефонов**, указанных в п. 9.4. настоящего Договора.
- 10.2.2. Сообщение позволяет достоверно установить отправителя и дату отправки.

9.3. Риск несанкционированного доступа

Ответственность за сохранение паролей к электронной почте и отсутствие доступа третьих лиц к авторизованным номерам телефонов несет Сторона-владелец. Любое сообщение, отправленное с Авторизованного канала связи, считается отправленным надлежащим уполномоченным лицом Стороны.

9.4. Авторизованные каналы связи

Для Исполнителя:

- E-mail для официальной переписки: savvabenevsky@gmail.com
- E-mail для технической документации: savvabenevsky@gmail.com
- Telegram/WhatsApp (Руководитель проекта): Поляков С.К. (Тел: +7 706 699 66 33)

Для Заказчика:

- E-mail для официальной переписки: reception@aksaynan.kz
- E-mail для согласования макетов/сценариев: arabushka06@gmail.com
- Telegram/WhatsApp (Ответственный менеджер): Саттар А.Г. (Тел: +7 778 115 38 69)

9.5. Изменение реквизитов

В случае изменения адресов электронной почты или номеров телефонов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня. До получения такого уведомления сообщения, отправленные по старым реквизитам, считаются полученными надлежащим образом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны примут все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним.

10.2. Если Стороны не урегулируют спорные вопросы мирным путем, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в СМЭС г.Алматы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

11.2.1. по соглашению Сторон;

11.2.2. по инициативе любой из Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, обязана известить другую Сторону за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. В данном случае каждая из Сторон обязана произвести расчеты с другой Стороной соответственно исполненной части настоящего Договора (возместить прямые затраты другой Стороны, связанные с исполнением настоящего Договора).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»	ТОО «BENEVSKY IT HUB»
БИН: 970340000625	БИН: 221240008004
Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 36А	Юр. адрес: Казахстан, Алматы, ул. Заветная, д. 31
Тел: +7 (727) 330 31 01	Тел: _____
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
ИИК: KZ8684901KZ000668332	ИИК (IBAN): KZ93551A327002187KZT
Банк: АФ АО «Нурбанк» г.Алматы	Банк: АО "Фридом Банк Казахстан"
БИК: NURSKZKX	БИК: KSNVKZKA

	КБе: 17
Генеральный директор	Директор
Сарсенова З.К. / _____ /	Поляков С.К. /  /
М.П.	М.П. 